

경 고 요 구

1. 제 목 : 비위행위자의 감독·관리 부적정

2. 관계기관 : ○○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

공단 임직원은 자신의 직급과 직무에 상응하는 권한과 책임을 가지고 관계법령과 제 규정을 준수하며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 합니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 「직제규정시행세칙」 제6조(권한과 책임) 제1항, 제7조(지휘·감독)에 따르면 모든 임직원은 직무에 상응하는 권한을 가지고 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 하며 상급자는 소속 하급직위를 지휘·감독하고 소속업무를 검사, 조정 또는 지도하며 명령을 할 수 있다고 규정하고 있습니다.

공단 「인사규정」 제58조의4(비위행위자와 감독자에 대한 문책기준) 제1항 및 제2항에 따르면 비위 사건에 관련된 행위자와 감독자에 대하여는 업무의 성질 및 업무와의 관련 정도 등을 참작하여 비위행위자와 감독자에 대하여 징계를 요구하고 의결할 수 있으나,

다만, 단독 비위행위 또는 금품·향응수수, 공금횡령 등 부정부패에 관한 사항에 관해서는 감독자가(감독자가 비위 행위 당사자가 아닐 경우) 그 비위를 발견하여 보고하였거나 이를 적법 타당하게 조치한 징계사건 등의 경우 징계의결을 하지 아니할 수 있다고 규정하고 있습니다.

따라서 상급자는 자신의 직무뿐 아니라, 소속 하위직원들을 지휘·감독하는 책임자로서 업무의 검사, 조정, 지도 등 직원을 성실히 관리하고, 직원들의 비위 행위 발견 시에는 즉시 보고 등 적절한 조치를 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○병원 장례식장 직원 비위행위 신고조사(2023.4월) 및 장례식장 특정감사 관련, 화원 직원들의 비위행위에 대한 직상감독자(■ ■ ■)의 조치내용을 확인한 결과, [표]와 같이 화원 직원들의 비위행위 사실을 인지하거나 사원들로부터 보고 받은 즉시 상급자에게 사실을 보고하고, 감사실 조사요청, 해당 직원 경위서 징구 등의 조치를 한 것으로 확인되었으나,

[표] 장례식장 화원직원 비위행위에 따른 직상감독자 조치결과

소속	성명	비위 내용	직상감독자 조치내용*
■■■■부	●●●	· 직무관련자에게 금지된 금품등 수수 · 부적절한 리메이트 공모 제안 · 승인받지 않는 겸직 및 영리행위 · 직원 폭언 · 직상급자 협박성 발언을 통한 비위행위 무마 시도 등	①
■■■■부	▲▲▲	· 직무관련자에게 금지된 금품등 수수 · 영리행위 금지 위반	①
■■■■부	△△△	· 직무관련자에게 금지된 금품등 수수 · 근무지 이탈 금지 위반	①
■■■■부	▶▶▶	· 직무관련자에게 금지된 금품등 수수 · 근무지 이탈 금지 위반	①
■■■■부	▷▷▷	· 직무관련자에게 금지된 금품등 수수 · 근무지 이탈 금지 위반	①

※ 직상급자 조치결과 구분(「인사규정」 제58조의4)

- ① 그 비위를 발견하여 보고하였거나 이를 적법 타당하게 조치
- ② 비위의 도가 경하고 경과실인 징계사건으로서 성실하고 능동적인 업무처리 과정에서 발생 되었거나 행위 당시의 여건 그 밖에 사회통념상 적법하게 처리할 것을 기대하기가 극히 곤란하다고 인정되는 때
- ③ 철저한 감독이 입증되는 감독자의 징계사건

해임된 ○○○의 부적절한 근무태도(사무실에서의 영업활동 및 개인 사업체 관련 업무처리) 및 △△△ 등 회원 직원 3명의 명절 기간 중 조기퇴근 사실 등은 평소 직상감독자로서 직원들의 근태 관련 관리·감독을 소홀히 한 것으로 확인됩니다.

4. 조치할 사항

○ □□□□는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)

5. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
○○○○○병원	☒☒☒4급	☐☐☐	장례식장 과장	2022.01.01.~현재	좌동	경고